

1528359-46.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... o réu confessou a autoria do roubo. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que souberam do roubo à farmácia e com as características do roubador, fizeram alguma procura e encontraram o réu, que convergia com tais características. Foi abordado e confessou o roubo do dinheiro da farmácia, dizendo que já havia gasto o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528359-46.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1528359-46.2021.8.26.0228

Controle nº 1422/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Aos 22/03/22, às 14 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Michaela Carli Gomes, o réu LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO (preso no CDP de Diadema) e a sua defensora, Dra. Virgínia Sanches Rodrigues Caldas Catelan, Defensora Pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Pelas partes foi dito que desistiam da ouvida da vítima, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, "caput", c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal. Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e apresentou defesa escrita. Prosseguiu-se na instrução criminal com a oitiva da vítima, das testemunhas devidamente arroladas e com o interrogatório do acusado. É a síntese do necessário. A ação penal deve ser julgada procedente. Verifica-se que a materialidade da infração penal ficou evidenciada nos autos, pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e auto de prisão em

flagrante, que nos dá a certeza visual do delito. Quanto à autoria, também não pairou qualquer dúvida. A vítima reconheceu o acusado em solo policial, conforme auto de reconhecimento de fls. 16. Na Delegacia de Polícia, o acusado confessou a prática do crime de roubo, narrando circunstancialmente os fatos. Em interrogatório judicial, o acusado afirmou que praticou o crime de roubo contra a vítima narrado na denúncia; asseverou que está arrependido; afirma estar drogado na data do crime. Em juízo, vítima Isabella Cacaes Costa não compareceu em audiência para ser novamente ouvida. Note-se que, em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que vem prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa ao identificar o autor do assalto. "APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de pessoas Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e Materialidade comprovadas. Palavra da vítima e dos policiais militares. Validade. Precedentes. Reconhecimento fotográfico e pessoal na fase extrajudicial. A palavra do ofendido é preponderante, até porque foi ele quem interagiu diretamente com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de falsamente acusar inocentes. Palavra do policial corroborando os relatos ofertados pelo ofendido. Relevância. Emprego de violência real, ocasionando à vítima lesões corporais de natureza leve. Incabível a alegação de insuficiência probatória. Pena. Dosimetria. Reprimenda aplicada de forma adequada. APELO IMPROVIDO." (TJSP, Ap. 0007889-38.2004.8.26.0075, 3ªC, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. 13.06.2013, DO 13.06.2013). A testemunha Gustavo Folganes de Almeida Lopez, policial militar, ouvido em Juízo, relatou que estavam em patrulhamento de rotina quando avistamos indivíduo com mesmas características de indivíduo passado pelo COPOM como autor de roubo da Drogaria SP minutos antes; abordado, não encontramos nada de ilícito com ele; levamos à Delegacia de Polícia e vítima o reconheceu; subtraído dinheiro; o acusado fez menção de estar armado, puxou a gaveta na qual estava guardado o dinheiro e empurrou a vítima. A testemunha Peter Mariosa, policial militar, em Juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina por volta de 21hs, quando COPOM irradiou características de indivíduos de roubo a Drogaria SP, sendo que logo em seguida avistaram um indivíduo com as mesmas características; réu estava na avenida Senador Theotônio Vilella, perto da nossa companhia; abordei o acusado, sendo que revistado, nada encontrei; réu confessou o crime e disse que havia usado o dinheiro para consumir drogas; encontrei um pedaço de pau na cintura do acusado, quando da revista; réu disse que usou o pedaço de pau para simular que estava armado; se não me engano réu foi detido cerca de duas horas após o roubo; não teve contato com vítima, mas soube na Delegacia de Polícia que ela reconheceu o réu. Provada autoria e materialidade, de rigor a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, na primeira fase do cálculo da pena, à luz do que determina o artigo 68 do Código Penal, a pena-base do acusado deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista que o acusado é primário. Na segunda fase da dosimetria da pena deve ser reconhecida a agravante da calamidade pública, já que crime praticado durante pandemia do novo coronavírus. O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, de acordo com o artigo 33, §3º, do Código Penal, por tratar-se de crime grave, que desassossega a sociedade ordeira, colocando-a em sobressalto, o que demanda punição exemplar. Por não preencher os requisitos de ordem objetiva e subjetiva dispostos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por conseguinte, é incabível a concessão da suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos II e III, do Código Penal). Réu não poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo preso preventivamente e nesta condição deverá apresentar apelação, já que após a sentença reforçados os pressupostos e requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Pela defesa foi alegado em síntese: Pela defesa foi alegado, em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si a quantia de R\$ 120,00 em dinheiro pertencente à empresa vítima Drogaria São Paulo,

representada por Isabella Cacaes Costa. O réu foi preso em flagrante. Citado, houve defesa escrita, devidamente apreciada. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição, além das teses e benefícios constantes desse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, além da prova oral colhida. A autoria da subtração, outrossim, está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a autoria do roubo. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que souberam do roubo à farmácia e com as características do roubador, fizeram alguma procura e encontraram o réu, que convergia com tais características. Foi abordado e confessou o roubo do dinheiro da farmácia, dizendo que já havia gasto o dinheiro com drogas. Disseram que a vítima reconheceu o réu e que ele fizera menção de estar armado. Gustavo anotou que o réu puxou a gaveta do caixa e empurrou a vítima. Peter disse que o réu estava com um pedaço de madeira na cintura e falou que usou isso para dizer que era arma no momento do assalto. Não sabe se houve empurrão, crendo que não. A vítima foi ouvida no auto do flagrante e confirmou o roubo, bem como reconheceu o réu. Falou ela da menção de porte de arma por parte do réu e de ter levado empurrão dele. A prova informa que a ação penal procede claramente. O réu confessou a autoria do roubo em juízo, e as testemunhas confirmaram os termos da denúncia. É o que consta firmemente do conjunto probatório. O roubo se consumou. É corrente o entendimento das Cortes superiores de que para a consumação do roubo bastam o transcorrer da violência ou grave ameaça e a inversão da posse do produto da subtração. Foi o que ocorreu no presente caso. Na fixação da pena, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a pena-base do roubo ser fixada no mínimo legal, diante da primariedade, perfazendo sanção de quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Na segunda fase de fixação de sanção, deveria ser a pena aumentada de três meses, em virtude do crime praticado em pleno período de declaração de calamidade pública, bastando sua aplicação, pela letra da lei, que a prática delitiva ocorra nesse período, o que já indica grande desvalor da conduta, além de estar intrínseco o aproveitamento dessa situação para o cometimento da infração penal, desnecessitando outras demonstrações probatórias. Ocorre que compenso o aumento com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, restando a pena inalterada. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 157, caput do Código Penal, a cumprir a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo legal. Deverá o réu iniciar cumprimento de pena em regime semiaberto. Trata-se de crime grave, não se coadunando com regime menos gravoso do que, quando na modalidade simples, ao menos o intermediário, mormente sendo o roubo com invasão a estabelecimento comercial. Não poderá recorrer em liberdade, mantidos os requisitos

a que já se submete o réu desde o flagrante. Expeça-se mandado de prisão ou recomende-se o réu onde se encontra preso, devendo haver oportuna transferência em razão do regime prisional imposto. Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, conforme o caso. Transitada em julgado, resta o réu ciente de que deverá recolher pena de multa em dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e às partes por intimadas. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que os presentes saíram intimados. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.